

1509917-88.2019.8.26.0038
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TIAGO SANTANA CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de TIAGO SANTANA CARDOSO, qualificado, pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I e II, do Código Penal.

A denúncia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509917-88.2019.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509917-88.2019.8.26.0038
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TIAGO SANTANA CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de TIAGO SANTANA CARDOSO, qualificado, pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida, fls.121..

O réu foi citado, fls.164.

Resposta à acusação às fls.178.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas. Após a desistência da oitiva da testemunha PM Boldrin, o réu foi interrogado.

As partes debateram. Ministério Público pediu a condenação. Defesa, por sua vez, a absolvição, além de redução de pena, afastamento de qualificadora e regime aberto.

É a síntese.

DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.13/14, auto de apreensão de fls.15 e prova oral colhida em juízo e na fase de investigação.

A autoria é certa.

De fato, o réu confessou a prática do furto, dizendo que pulou o portão, escalou o muro até o telhado e, após romper o teto de gesso, ingressou no estabelecimento e subtraiu moedas para comprar drogas.

Além da confissão, a testemunha Renato foi firme ao relatar que recebeu ligação da Delegacia por voltas das 2:00 am avisando sobre o furto. Esteva na loja e constatou a subtração de moedas no importe de cerca de 28 reais. Viu as imagens das câmeras de segurança e reconheceu o acusado nas imagens. Notou que um mulher fazia vigilância na parte externa, auxiliando o denunciado. Esclareceu que o réu escalou o telhado e rompeu o forro de gesso para ingressar no imóvel. Reconheceu o réu presente na audiência como sendo o autor dos fatos.

Por fim, o policial Tiago disse ter recebido notícia do furto por volta das 3;30 am e abordado um casal (réu e sua amásia) nas proximidades em posse de moedas. O réu estava sujo de gesso. Notou que o teto do estabelecimento era de gesso e estava rompido. O dono do local confirmou a subtração de moedas pelo acusado, que aparecia em imagens das câmeras de vigilância.

A condenação é de rigor.

De fato, a confissão está amparada nos demais elementos de provas dos autos.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância por conta dos péssimos antecedentes do denunciado (cf será demonstrado oportunamente).

No mais, o réu foi flagrado pelos guardas em posse dos bens subtraídos, confessando o delito hoje em juízo.

Não há motivo para se desconfiar dos testemunhos da vítima, do policial e muito menos da confissão do acusado.

As qualificadoras estão demonstrada pela confissão inequívoca do denunciado bem como pelos depoimentos da vítima e do policial.

Tratando-se de furto qualificado, não há falar-se em aumento de pena pelo repouso noturno, nos moldes do tema repetitivo 1087, do E. STJ.

Passo a dosar a pena.

A pena deve ser aumentada na fase inicial pela metade eis que presentes mais de uma

qualificadora, os fatos se deram durante a madrugada (o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta) e, a par disso, o réu ostenta maus antecedentes diversos (fls.297/309).

Na segunda etapa, o réu é reincidente, mas confessou, o que determina sejam tais circunstâncias compensadas.

O regime inicial seria o fechado. Entretanto, tendo o réu permanecido preso entre a data dos fatos e 06/02/2020 (fls.203/205), poderá, nos moldes do art. 387, §2º, do CPP, reiniciar o cumprimento da pena no regime intermediário, qual seja, o semiaberto.

Os maus antecedentes e a reincidência impedem a substituição do art. 44, do CP, e/ou a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão estatal para CONDENAR o réu TIAGO SANTANA CARDOSO, qualificado, pela prática do crime descrito no art. 155, e 4º, inciso I e II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (já aplicada a regra do art. 387, §2º, do CPP), e ao pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs pelo condenado.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários. Poderá apelar em liberdade.

PRIC.

Araras, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA